



Diario de Centro América

Órgano oficial de la República de Guatemala

TOMO CCXXXVII ○ DECANO DE LA PRENSA CENTROAMERICANA ○

GUATEMALA, JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 1989 ○ NUMERO 80

Directora: Carmen Escribano de De León

Administradora: Alma Lilián García

SUMARIO ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 78-89

DECRETO NUMERO 79-89

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Apruébanse los Estatutos del Sindicato General de Trabajadores de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones; y reconócese su personalidad jurídica.

MINISTERIO DE GOBERNACION

Apruébanse los Estatutos de la Asociación Médica Guatemalteca de Dirección y Administración Hospitalaria; y reconócese su personalidad jurídica.

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

CONCEJO

ANUNCIOS VARIOS

Matrimonios. — Líneas de Transporte. — Constituciones de sociedad. — Modificaciones de sociedad. — Registro de marcas. — Títulos supletorios. — Edictos. — Remates.

Administración Comercial, Sociedad Anónima. — Balance General al 30 de septiembre de 1981.

Canella, Sociedad Anónima. — Balance General al 30 de abril de 1982.

Inversiones y Servicios, S. A. — Balance General al 31 de diciembre de 1980.

Inmobiliaria Lily, Sociedad Anónima "ILSA". — Balance General al 31 de diciembre de 1980.

Inmobiliaria Lily, Sociedad Anónima "ILSA". — Balance General al 31 de diciembre de 1980.

"Distribuidora Los Altos, S. A.", Quetzaltenango, Guatemala, C.A. Balance General al 31 de diciembre de 1980.

"Distribuidora Los Altos, S. A.", Quetzaltenango, Guatemala, C.A. Balance General al 31 de diciembre de 1981.

Telecomunicaciones Electrónicas, S. A. — Balance General al 30 de junio de 1979.

Telecomunicaciones Electrónicas, S. A. — Balance General al 30 de junio de 1980.

Inversiones Rurales, S. A. — Balance General al 30 de junio de 1982.

Comercial Industrial, Cosmética, Química, S. A. — Balance General al 31 de diciembre de 1981.

Inversiones Rurales, Sociedad Anónima. — Estado de Situación al 30 de junio de 1980.

Inversiones Rurales, S. A. — Estado de Situación al 30 de junio de 1981.

ATENCION ANUNCIANTES

IMPRESION SE HACE CONFORME ORIGINAL

Toda impresión en la parte legal del Diario de Centro América, se hace respetando el original.

Por lo anterior, esta Administración ruega al público tomar nota.

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 78-89

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que al establecer los mecanismos para reactivar la economía nacional y crear condiciones de estabilidad monetaria y financiera, éstos han incidido en la economía de la clase laboral del país reduciendo su capacidad adquisitiva;

CONSIDERANDO:

Que es necesario que el Estado adopte las medidas convenientes para mejorar el nivel de vida de los habitantes y procurar el bienestar de la familia, siendo por ello de urgencia la emisión de las disposiciones legales que aseguren su eficacia,

POR TANTO,

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

ARTICULO 1.—Se crea la bonificación-incentivo para los trabajadores del sector privado, con el objeto de estimular y aumentar su productividad y eficiencia.

ARTICULO 2.—La bonificación por productividad y eficiencia deberá ser convenida en las empresas de mutuo acuerdo y en forma global con los trabajadores y de acuerdo con los sistemas de tal productividad y eficiencia que se establezcan. Esta bonificación no incrementa el valor del salario para el cálculo de indemnizaciones o compensaciones por tiempo servido, ni aguinaldos, salvo para cómputo de séptimo día, que se computará como salario ordinario. El gasto deducible para la determinación de la renta imponible del impuesto sobre la renta, en cuanto al trabajador no causará renta imponible afecta. No estará sujeta ni afecta al pago de las cuotas patronales ni laborales del IGSS, IRTA e INTECAP, salvo que patronos y trabajadores acuerden pagar dichas cuotas.

ARTICULO 3.—Por su naturaleza, la bonificación-incentivo a que se refiere esta ley, no constituye ni sustituye el salario mínimo ya establecido o que se establezca de acuerdo a la ley, a los salarios ya acordados o a otros incentivos que estén beneficiando ya a los trabajadores de una empresa o centro de trabajo.

ARTICULO 4.—La parte patronal está obligada a cumplir con la presente ley en el curso del siguiente mes en que entre en vigor la misma. Las autoridades de trabajo estarán encargadas de su cumplimiento y aplicarán las sanciones legales contenidas en el Código de Trabajo por su incumplimiento.

ARTICULO 5.—Los incentivos que se establezcan en cada empresa o centro de trabajo, deberán aplicarse observando por analogía, para los trabajadores beneficiados, el principio de igualdad de salario previsto en el inciso c) del Artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

ARTICULO 6.—Cuando, por disposición del patrono, el trabajador se vea obligado a descansar un día más interrumpiendo la continuidad del descanso remunerado a que tiene derecho de conformidad con el Código de Trabajo, ese descanso adicional será igualmente remunerado.

ARTICULO 7.—(Transitorio). Por esta única vez y a partir del mes siguiente a aquél en que entre en vigor esta ley, todos los empleadores privados deberán conceder a sus trabajadores una bonificación-incentivo no menor de quince centavos de quetzal (Q.015), para las actividades agropecuarias y de treinta centavos de quetzal (Q.030) en las demás que deberá ser calculada por hora ordinaria efectiva de trabajo en moneda de curso legal y pagada al trabajador diariamente en forma semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a la forma de pago de la empresa. En los trabajos a destajo la bonificación-incentivo se determinará en base del cálculo del promedio diario.

Esta bonificación no afecta los derechos adquiridos de los trabajadores, sus salarios mínimos establecidos o que se establezcan en el futuro por las Comisiones Paritarias de acuerdo a la ley, o cualquiera otra mejora adquirida por beneficios contenidos en pactos o convenios colectivos.

Se exceptúan y no estarán afectos a esta ley las empresas que tengan en vigor pactos y convenios colectivos que hayan concedido o tengan previsto conceder aumentos salariales dentro del período de vigencia de tales pactos o convenios colectivos. Igualmente a los empleadores que hayan concedido aumento iguales o mayores a los previstos en este Decreto en los últimos treinta (30) días anteriores a la fecha de publicación de esta ley. En este último caso estarán obligados a pagar únicamente la diferencia, si la bonificación establecida por este medio fuera mayor, siempre que tales aumentos sean superiores a la bonificación que contempla esta ley.

ARTICULO 8.—Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley.

ARTICULO 9.—El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los siete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

MARCO ANTONIO DARDON CASTILLO,
Primer Vicepresidente en funciones de Presidente.

CLAUDIO COXAJ TZUN,
Secretario.

JORGE RENE GONZALEZ ARGUETA,
Secretario.

Palacio Nacional, Guatemala, diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Publíquese y cúmplase.

CEREZO AREVALO.

El Secretario General de la Presidencia
de la República,
LUIS FELIPE POLO LEMUS.